

CORRESPONDENCIA · 03/02/2002

Contraverdades (2)

TIPO	FECHA	PARTES
Correspondencia	03/02/2002	McDonald's France c. Bernard Collorafi

FICHA DE SÍNTESIS

Nota «Falsedad» — Collorafi · 3 de febrero de 2002

Resumen: breve nota argumentativa, incorporada al expediente, que pone en relación varias declaraciones atribuidas a McDonald's para subrayar sus contradicciones.

Lo esencial

La nota relaciona tres elementos. Por una parte, el peritaje extrajudicial redactado por «SEPT» a petición de McDonald's afirmaría que «la sociedad McDonald's ayuda a los franquiciados que se encuentran en dificultades financieras». Por otra parte, en su memoria ante el Tribunal de Casación, McDonald's habría escrito que, sin la resolución de los contratos, el Sr. Collorafi «habría tenido todavía más pérdidas». Por último, la nota recuerda que los magistrados habrían precisado, en la sentencia de 8 de marzo de 2000, que los alquileres eran incomprensibles en época de «guerra económica». El documento contrapone así el discurso de acompañamiento del franquiciador a sus propios escritos y a las constataciones del tribunal.

Alcance

Documento de la fase de casación: sintetiza, desde el punto de vista del franquiciado, las incoherencias reprochadas a la parte contraria para respaldar su impugnación.

Ficha elaborada automáticamente a partir de la transcripción del documento.

Fuente: bernardcollorafi.org/es/documentos/nota-falsedades-collorafi-mcdonalds-casacion-2002/ — Expediente documental del proceso Bernard Collorafi c. McDonald's France (Antibes, 1987–2002). El escaneo original es el que da fe.